

1. FAQ: Как подготовить типовой договор поставки (пошаговый чек-лист)

Ситуация: вам нужно быстро сформировать типовой договор для нового поставщика. Используйте сервис «Правовой маршрутизатор».

Пошаговая инструкция:

- | Шаг | Что сделать |
|-----|---|
| 1 | Зайдите в сервис/приложение «Правовой маршрутизатор», авторизуйтесь (логин и пароль). |
| 2 | Выберите раздел « Договорная работа » → « Новый договор ». |
| 3 | Введите ИНН контрагента (поставщика). |
| 4 | Укажите предмет договора (например, «поставка товаров»). |
| 5 | Выберите признак « Типовой договор » (это ускорит процесс). |
| 6 | Заполните данные о товаре и сроках: <ul style="list-style-type: none">- наименование товара;- количество;- стоимость за единицу;- общая стоимость товара;- сроки поставки товара;- сроки оплаты;- полные реквизиты контрагента. |
| 7 | Проверьте все поля перед отправкой. Система сформирует проект договора. |

⚠ Важно: типовой договор нельзя менять без согласования с юристом. Если условия отличаются от стандартных — заведите карточку как «не типовой».

2. FAQ: Сроки ответа на претензию — как рассчитать правильно

Вопрос: Мы направили претензию поставщику. В какой срок он должен ответить? Как не ошибиться с датами?

Ответ:

1. **Сначала смотрите договор.**
 - o В договоре может быть указан конкретный срок на ответ (например, «поставщик обязан ответить в течение 10 рабочих дней»).
 - o Если срок в договоре есть — ориентируйтесь на него.
2. **Если в договоре срок не указан** — применяются общие правила Гражданского кодекса РФ:
 - o Срок ответа на претензию — **30 календарных дней** (если иное не вытекает из закона или существа обязательства).
3. **Как правильно считать срок (по правилам ГК РФ):**
 - o Срок начинает течь **на следующий день** после получения претензии поставщиком.
 - o Если последний день срока выпадает на выходной или праздник — он переносится на **ближайший следующий рабочий день**.
 - o *Пример:* претензия получена 1 марта, 30 дней — ответ нужен не позднее 31 марта. Если 31 марта — суббота, то крайний срок — понедельник.
4. **Что делать, если ответа нет:**
 - o Просрочка ответа не лишает вас права обратиться в суд после истечения срока.
 - o Для подстраховки направьте повторное уведомление или зафиксируйте отсутствие ответа.

✂ Короткое правило: договор → ГК РФ → считаем со следующего дня после получения претензии.

3. FAQ: Что приложить к претензии на недопоставку товара

Вопрос: Поставщик привез меньше товара, чем указано в документах. Какие документы нужно приложить к претензии, чтобы она имела силу?

Ответ: Претензия без доказательств — бесполезна. Обязательно приложите:

1. Акт приемки (по количеству)

- Составляется на основании **п. 5.5** вашего договора.
- В акте должна быть **прямая фраза** о недопоставке: «Обнаружена недопоставка товара в количестве X единиц».
- Если вы вызывали представителя поставщика (п. 5.2–5.4), и он не явился — акт составляется **в одностороннем порядке**, это допустимо.

2. Подписанный УПД или товарная накладная

- П. 5.1: приемка по количеству происходит в момент подписания УПД. Подчеркните разницу между фактом подписания и фактическим количеством.

3. Фото- и видеодоказательства

- Зафиксируйте на фото/видео весь поступивший товар на весах, паллетах, в зоне приемки, с указанием даты и времени съемки.
- Это важно, если поставщик будет оспаривать факт недопоставки.

4. Уведомление поставщику (если вы его направляли)

- В соответствии с п. 5.2 вы обязаны письменно уведомить поставщика и приостановить приемку.
- Приложите копию этого уведомления с доказательством отправки.

5. Иные документы (по ситуации)

- Если товар передан на ответственное хранение (п. 5.8) — акт о принятии на ответственное хранение.
- Если вы реализовали товар или вернули его поставщику (п. 5.9) — подтверждающие расходы документы.

☒ **Памятка:** Без акта и фото доказательств — претензия будет отклонена.
Недостаток товара должен быть **явно зафиксирован** в акте приемки, иначе считается, что поставка выполнена надлежащим образом.